Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1144/Pid.Sus/2020/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aries Hardika Als Aris Bin Hairani**
   Tempat lahir : Banjarmasin
   Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 10 Maret 1987
   Jenis kelamin : Laki-laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat tinggal : Jalan Rajawali Komplek B Jaya Rt. 06 Rw. 01 No. 13 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang PGRI I Bedakan No.3 Rt. 32 Kelurahan Beliltung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
   A g a m a : I s l a m
   Pekerjaan : Swasta

2. Nama lengkap : **Tri Wahyu Soesanto Als Wahyu Bin Bakran Moelyono**
   Tempat lahir : Banjarmasin
   Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 06 Juli 1982
   Jenis kelamin : Laki-laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Gang Setuju Rt. 13 Rw. 02 No. 51 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang PGRI I Bedakan No.3 Rt. 32 Kelurahan Beliltung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
   A g a m a : I s l a m
   Pekerjaan : Swasta

3. Nama lengkap : **Yuda Mizwara Als Yuda Bin Hairani**
   Tempat lahir : Banjarmasin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Umur / tanggal lahir	:	20 tahun / 20 November 1999
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang PGRI I Bedakan No.3 Rt. 32 Kelurahan Beliltung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
A g a m a	:	I s l a m
Pekerjaan	:	Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada 10 Agustus 2020 sampai dengan 12 Agustus 2020 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. Akbar, S.H., Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Desember 2020 Nomor 1144/Pid.Sus/2020/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1144/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 11 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1144/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 14 Desember 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI dan terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO serta terdakwa 3. YUDA MIZWARA Als YUDA Bin HAIRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Primair** Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI dan terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO serta terdakwa 3. YUDA MIZWARA Als YUDA Bin HAIRANI** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,19 gram
- 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,84 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold warna hijau
- 1 (satu) buah sarung Headset merk REMAX warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver untuk menimbang sabu-sabu,
- 1 (satu) buah catatan merk FASHION warna coklat yang digunakan sebagai catatan keuangan transaksi sabu-sabu,
- 1 (satu) buah plastik klip untuk membungkus paketan sabu-sabu,
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 6
- 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Live 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP merk Redme Note 6

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa para terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

---------Bahwa para terdakwa 1. **ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI** dan terdakwa 2. **TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO**, serta terdakwa 3. **YUDA MIZWARA Als YUDA Bin HAIRANI,** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah bedakan para terdakwa yang beralamat di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang PGRI I Bedakan No.3 Rt. 32 Kelurahan Beliltung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I,*** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI memeesan 1 (satu) kantong sabu-sabu kepada Sdr. HOLIL dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tempat untuk mengambil sabu-sabu tersebut diletakkan ditempat sesuai kesepakatan atau sistem ranjau serta yang bertugas mengambil sabu-sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO yang waktu itu di Jalan Thamrin didepan Puskesmas Beruntung Jaya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan setelah terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO mengambil sabu-sabu tersebut kemudian dibawanya rumah bedakan para terdakwa yang beralamat di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang PGRI I Bedakan No.3 Rt. 32 Kelurahan Beliltung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah berada dirumah waktu itu terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI dan terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO serta terdakwa 3. YUDA MIZWARA Als YUDA Bin HAIRANI membagi sabu-sabu tersebut untuk beberapa paket dengan maksud untuk dijual kepada calon pembeli.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita ketika terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI dan terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO serta terdakwa 3. YUDA MIZWARA Als YUDA Bin HAIRANI sedang berada di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang PGRI I Bedakan No.3 Rt. 32 Kelurahan Beliltung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi PERDINAN SIRAIT dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa para terdakwa sering melakukan transaksi narkotika dan dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi SUPARDI waktu itu petugas melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,19 gram) yang berada dalam penguasaan terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI dan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,08 gram (berat bersih 2,84 gram) berada didalam rumah bedakan tersebut, selain itu petugas juga menyita barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver untuk menimbang sabu-sabu, 1 (satu) buah catatan merk FASHION warna coklat yang digunakan sebagai catatan keuangan transaksi sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip untuk membungkus paketan sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 milik terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI dan 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Live 2 milik terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO serta 1 (satu) buah HP merk Redme Note 6 milik terdakwa 3. YUDA MIZWARA Als YUDA Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HAIRANI, selanjutnya petugas menanyakan kepada para terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun para terdakwa tidak memiliki sehingga para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 7408/NNF/2020 tanggal 1 Agustus 2020 diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu HARIS AKSARA, SH ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa para terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

--------**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidair :

--------Bahwa para terdakwa 1. **ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI** dan terdakwa 2. **TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO** serta terdakwa 3. **YUDA MIZWARA Als YUDA Bin HAIRANI** pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di rumah bedakan para terdakwa yang beralamat di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang PGRI I Bedakan No.3 Rt. 32 Kelurahan Beliltung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi PERDINAN SIRAIT dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI dan terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BAKRAN MOELYONO serta terdakwa 3. YUDA MIZWARA Als YUDA Bin HAIRANI sering melakukan transaksi narkotika dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita petugas mendatangi ke rumah bedakan para terdakwa yang beralamat di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang PGRI I Bedakan No.3 Rt. 32 Kelurahan Beliltung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan saat petugas berada ditempat tersebut selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi SUPARDI waktu itu petugas melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,19 gram) yang berada dalam penguasaan terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI dan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,08 gram (berat bersih 2,84 gram) berada didalam rumah bedakan tersebut, selain itu petugas juga menyita barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver untuk menimbang sabu-sabu, 1 (satu) buah catatan merk FASHION warna coklat yang digunakan sebagai catatan keuangan transaksi sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip untuk membungkus paketan sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 milik terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI dan 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Live 2 milik terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO serta 1 (satu) buah HP merk Redme Note 6 milik terdakwa 3. YUDA MIZWARA Als YUDA Bin HAIRANI, selanjutnya petugas menanyakan kepada para terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun para terdakwa tidak memiliki sehingga para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 7408/NNF/2020 tanggal 1 Agustus 2020 diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu HARIS AKSARA, SH ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa para terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SANDY FATHURRAHMAN Bin EDYA RAHMANRIDIYAN NOOR YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya telah ikut menangkap para terdakwa, karena para terdakwa terlibat peredaran narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang PGRI I Bedakan No.3 Rt. 32 Kelurahan Beliltung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa saya menangkap para terdakwa bersama rekan-rekan saya dalam satu Tim diantaranya rekan saya sdr. PERDINAN SIRAIT;
- Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi bahwa terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS sering melakukan transaksi narkotika, untuk menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan dimana tempat kediaman terdaklwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS dan dimana biasanya terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS melakukan transaksi narkotika tersebut, akhirnya kami dapatkan tempat kediaman terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS, lalu kami dalam 1 (satu) Tim mendatangi tempat kediaman terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS sesampainya disana kami melihat terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS sedang berdiri didekat rumahnya, lalu kami dekati sambil memperkenalkan diri, bahwa kami petugas kepolisian, setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut disimpan terdakwa 1 didalam saku celana bagian depan yang dipakainya saat itu, selanjutnya kami melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa 1. ARIES HARDIKA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Als ARIS dan disitu ada terdakwa 2. TRI WAHYU HANDIKA als WAHYU dan terdakwa 3. YUDA MIZWARA als YUDA;

- Bahwa dalam penggeledahan dirumah terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,08 gram (berat bersih 2,84 gram), yang disimpan dalam 1 (satu) buah sarung Headset merk REMAX warna hitam diatas meja dalam kamar rumah terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS;
- Bahwa semua paketan sabu-sabu tersebut milik terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS;
- Bahwa terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada temannya yang bernama HOLIL sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian paketan sabu-sabu tersebut dipecah menjadi paketan kecil sebanyak 18 (delapan belas) untuk dijual kembali;
- Bahwa selain barang bukti tersebut kami ada lagi menyita barang bukti lain berupa :
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver untuk menimbang sabu-sabu,
  - 1 (satu) buah catatan merk FASHION warna coklat yang digunakan sebagai catatan keuangan transaksi sabu-sabu,
  - 1 (satu) buah plastik klip untuk membungkus paketan sabu-sabu,
  - 1 (satu) buah HP merk Redme Note 6
  - 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Live 2
  - 1 (satu) buah HP merk Redme Note 6
- Bahwa peran dari terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO als WAHYU mengambil sabu-sabu dan menegdarkan, sedangkan peran terdakwa 3. YUDA MIZWARA als YUDA hanya ikut sebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para terdakwa tidak melakukan perlawanan atau berusaha melarikan diri;;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi PERDINAN SIRAIT – HALASAN SIRAIT, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di rumah bedakan para terdakwa yang beralamat di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang PGRI I Bedakan No.3 Rt. 32 Kelurahan Beliltung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjarmasin, saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika

- Bahwa saksi dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI dan terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO serta terdakwa 3. YUDA MIZWARA Als YUDA Bin HAIRANI sering melakukan transaksi narkotika
- Bahwa benar dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita saksi dan rekan mendatangi ke rumah bedakan para terdakwa yang beralamat di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang PGRI I Bedakan No.3 Rt. 32 Kelurahan Beliltung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
- Bahwa saat saksi dan rekan berada ditempat tersebut selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi SUPARDI waktu itu saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,19 gram) yang berada dalam penguasaan terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI dan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,08 gram (berat bersih 2,84 gram) berada didalam rumah bedakan tersebut,
- Bahwa selain itu saksi dan rekan juga menyita barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver untuk menimbang sabu-sabu, 1 (satu) buah catatan merk FASHION warna coklat yang digunakan sebagai catatan keuangan transaksi sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip untuk membungkus paketan sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 milik terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI dan 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Live 2 milik terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO serta 1 (satu) buah HP merk Redme Note 6 milik terdakwa 3. YUDA MIZWARA Als YUDA Bin HAIRANI
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa *Terdakwa 1* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini karena saya tertangkap tangan menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang PGRI I No.3 Rt. 32 Kelurahan Beliltung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa saya ditangkap bersama terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO als WAHYU dan terdakwa 3. YUDA MIZWARA als YUDA;
- Bahwa waktu itu saya sedang berada didepan rumah saya, kemudian datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman, kemudian langsung mengamankan saya, lalu melakukan penggeledahan terhadap saya dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut saya simpan didalam saku celana bagian depan yang saya pakai saat itu, setelah polisi melakukan penggeledahan dalam rumah saya.
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan dirumah saya ada terdakwa 2. TRI WAHYU HANDIKA als WAHYU dan terdakwa 3. YUDA MIZWARA als YUDA adik saya;
- Bahwa polisi ada lagi menemukan barang bukti 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,08 gram (berat bersih 2,84 gram), yang disimpan dalam 1 (satu) buah sarung Headset merk REMAX warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,08 gram (berat bersih 2,84 gram), yang saya taruh diatas meja dalam kamar rumah saya;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu adalah semuanya milik saya;
- disimpan dalam 1 (satu) buah sarung Headset merk REMAX warna hitam;
- Bahwa sabu-sabu tersebut saya dapatkan dengan cara membeli dari teman saya yang bernama HOLIL;
- Bahwa saya membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan baru saya bayar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar setelah sabu-sabu sebagian terjual, kemudian paketan sabu-sabu tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipecah menjadi paketan kecil sebanyak 18 (delapan belas) untuk dijual kembali, dan yang menjualkan paketan sabu-sabu terdakwa 2. TRI WAHYU HANDIKA als WAHYU teman saya dan terdakwa 3. YUDA MIZWARA als YUDA adik saya.;

- Bahwa sabu-sabu tersebut sebagian sudah ada yang terjual, yaitu 3 (tiga) paket, dan sisanya disita polisi;
- Bahwa keuntungan saya dalam menjual 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang untuk membayar utang pada sdr. HOLIL, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa 2. TRI WAHYU HANDIKA als WAHYU teman saya dan terdakwa 3. YUDA MIZWARA als YUDA adik saya masing-masing sebagai upah menjualkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain barang bukti tersebut polisi juga menyita barang bukti lain berupa :
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver untuk menimbang sabu-sabu,
  - 1 (satu) buah catatan merk FASHION warna coklat yang digunakan sebagai catatan keuangan transaksi sabu-sabu,
  - 1 (satu) buah plastik klip untuk membungkus paketan sabu-sabu,
  - 1 (satu) buah HP merk Redme Note 6
  - 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Live 2
  - 1 (satu) buah HP merk Redme Note 6
- Bahwa barang bukti yang disita polisi tersebut sebagian milik saya dan sebagian lagi milik terdakwa 2. TRI WAHYU HANDIKA als WAHYU teman saya dan terdakwa 3. YUDA MIZWARA als YUDA adik saya;
- Bahwa sebelumnya saya menghubungi sdr. HOLIL via telepon memesan sabu-sabu kemudian terdakwa 2. TRI WAHYU HANDIKA als WAHYU teman saya dan terdakwa 3. YUDA MIZWARA als YUDA adik saya sdr. HOLIL menyuruh anak buah terdakwa 2. TRI WAHYU HANDIKA als WAHYU teman saya dan terdakwa 3. YUDA MIZWARA als YUDA adik saya dengan sistem ranjau mengantarkan pesanan sabu-sabu ditaruh ditempat yang ditentukan, setelah itu sdr HOLIL memberitahukan melalui HP yang mengatakan pesanan sabu-sabu telah dikirim, setelah itu saya menyuruh terdakwa 2. TRI WAHYU HANDIKA als WAHYU untuk mengambil dan setelah sabu-sabu berada ditangan saya, lalu saya mengirim uang pembelian melalui transfer Bank, selanjutnya sabu-sabu tersebut dipecah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi menjadi paketan kecil untuk diedarkan, dan yang mengedarkan saya, terdakwa 2. TRI WAHYU HANDIKA als WAHYU teman saya dan terdakwa 3. YUDA MIZWARA als YUDA adik saya;

- Bahwa saya tidak ada memiliki izin untuk jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saya merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa *Terdakwa 2* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini karena saya terlibat peredaran narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang PGRI I No.3 Rt. 32 Kelurahan Beliltung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa saya ditangkap bersama terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS dan terdakwa 3. YUDA MIZWARA als YUDA;
- Bahwa waktu itu saya sedang berada dirumah terdakwa terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS, kemudian datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman masuk kedalam rumah, lalu mengamankan saya bersama terdakwa 3. YUDA MIZWARA als YUDA, kemudian melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS, polisi menemukan barang bukti 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,08 gram (berat bersih 2,84 gram), yang disimpan dalam 1 (satu) buah sarung Headset merk REMAX warna hitam;
- Bahwa barang bukti 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,08 gram (berat bersih 2,84 gram), ditemukan polisi diatas meja dalam kamar rumah terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu adalah semuanya milik terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS dapatkan dengan cara membeli dari temannya yang bernama HOLIL;
- Bahwa terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan baru dibayar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu-sabu sebagian terjual, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paketan sabu-sabu tersebut dipecah menjadi paketan kecil sebanyak 18 (delapan belas) untuk dijual kembali, dan yang menjualkan paketan sabu-sabu saya dan teman saya terdakwa 3. YUDA MIZWARA als YUDA.;

- Bahwa sabu-sabu tersebut sebagian sudah ada yang terjual, yaitu 3 (tiga) paket, dan sisanya disita polisi;
- Bahwa keuntungan terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS dalam menjual 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang keuntungan tersebut untuk membayar utang pada sdr. HOLIL, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saya teman saya dan terdakwa 3. YUDA MIZWARA als YUDA adik saya masing-masing sebagai upah menjualkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain barang bukti tersebut polisi juga menyita barang bukti lain berupa :
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver untuk menimbang sabu-sabu,
  - 1 (satu) buah catatan merk FASHION warna coklat yang digunakan sebagai catatan keuangan transaksi sabu-sabu,
  - 1 (satu) buah plastik klip untuk membungkus paketan sabu-sabu,
  - 1 (satu) buah HP merk Redme Note 6
  - 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Live 2
  - 1 (satu) buah HP merk Redme Note 6
- Bahwa barang bukti yang disita polisi tersebut sebagian milik saya dan sebagian lagi milik terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS dan terdakwa 3. YUDA MIZWARA als YUDA;
- Bahwa sebelumnya terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS menghubungi sdr. HOLIL via telepon memesan sabu-sabu kemudian sdr HOLIL menyuruh anak buah dengan sistem ranjau mengantarkan pesanan sabu-sabu dan ditaruh ditempat yang ditentukan, setelah itu sdr HOLIL memberitahukan melalui HP yang mengatakan pesanan sabu-sabu telah dikirim, setelah itu terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS bersama saya mengambil dan setelah sabu-sabu berada ditangan terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS, lalu terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS mengirim uang pembelian melalui transfer Bank, selanjutnya sabu-sabu tersebut dipecah menjadi menjadi paketan kecil untuk diedarkan, dan yang mengedarkan saya, terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS serta terdakwa 3. YUDA MIZWARA als YUDA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saya terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS membeli sabu pada sdr HOLIL sudah 2 (dua) kali dengan yang ini;;
- Bahwa saya tidak ada memiliki izin untuk jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saya merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa *Terdakwa 3* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini karena saya terlibat peredaran narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang PGRI I No.3 Rt. 32 Kelurahan Beliltung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa saya ditangkap bersama terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS dan terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO als WAHYU;
- Bahwa waktu itu saya sedang berada dirumah terdakwa terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS kakak saya, kemudian datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman masuk kedalam rumah, lalu mengamankan saya bersama terdakwa terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO als WAHYU;, kemudian melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS, polisi menemukan barang bukti 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,08 gram (berat bersih 2,84 gram), yang disimpan dalam 1 (satu) buah sarung Headset merk REMAX warna hitam;
- Bahwa barang bukti 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,08 gram (berat bersih 2,84 gram), ditemukan polisi diatas meja dalam kamar rumah terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS;
- Bahwa barang bukti berupa sabu-sabu adalah semuanya milik terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS dapatkan dengan cara membeli dari temannya yang bernama HOLIL;
- Bahwa terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan baru dibayar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu-sabu sebagian terjual, kemudian paketan sabu-sabu tersebut dipecah menjadi paketan kecil sebanyak 18

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(delapan belas) untuk dijual kembali, dan yang menjualkan paketan sabu-sabu saya dan teman saya terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO als WAHYU.;

- Bahwa sabu-sabu tersebut sebagian sudah ada yang terjual, yaitu 3 (tiga) paket, dan sisanya disita polisi;
- Bahwa keuntungan terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS dalam menjual 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang keuntungan tersebut untuk membayar utang pada sdr. HOLIL, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saya teman saya dan terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO als WAHYU masing-masing sebagai upah menjualkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain barang bukti tersebut polisi juga menyita barang bukti lain berupa :
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver untuk menimbang sabu-sabu,
  - 1 (satu) buah catatan merk FASHION warna coklat yang digunakan sebagai catatan keuangan transaksi sabu-sabu,
  - 1 (satu) buah plastik klip untuk membungkus paketan sabu-sabu,
  - 1 (satu) buah HP merk Redme Note 6
  - 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Live 2
  - 1 (satu) buah HP merk Redme Note 6
- Bahwa barang bukti yang disita polisi tersebut sebagian milik saya dan sebagian lagi milik terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS dan terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO als WAHYU;
- Bahwa sebelumnya terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS menghubungi sdr. HOLIL via telepon memesan sabu-sabu kemudian sdr HOLIL menyuruh anak buah dengan sistem ranjau mengantarkan pesanan sabu-sabu dan ditaruh ditempat yang ditentukan, setelah itu sdr HOLIL memberitahukan melalui HP yang mengatakan pesanan sabu-sabu telah dikirim, lalu terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS bersama terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO als WAHYU mengambil dan setelah sabu-sabu berada ditangan terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS, lalu terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS mengirim uang pembelian melalui transfer Bank, selanjutnya sabu-sabu tersebut dipecah menjadi menjadi paketan kecil untuk diedarkan, dan yang mengedarkan saya, terdakwa 1. ARIES

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HANDIKA als ARIS serta terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO als WAHYU;

- Bahwa setahu saya terdakwa 1. ARIES HANDIKA als ARIS membeli sabu pada sdr HOLIL sudah 2 (dua) kali dengan yang ini;;
- Bahwa saya tidak ada memiliki izin untuk jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saya merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,19 gram
- 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,84 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold warna hijau
- 1 (satu) buah sarung Headset merk REMAX warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver untuk menimbang sabu-sabu,
- 1 (satu) buah catatan merk FASHION warna coklat yang digunakan sebagai catatan keuangan transaksi sabu-sabu,
- 1 (satu) buah plastik klip untuk membungkus paketan sabu-sabu,
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 6
- 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Live 2
- 1 (satu) buah HP merk Redme Note 6

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di rumah bedakan para terdakwa yang beralamat di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang PGRI I Bedakan No.3 Rt. 32 Kelurahan Beliltung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI memeesan 1 (satu) kantong sabu-sabu kepada Sdr. HOLIL dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tempat untuk mengambil sabu-sabu tersebut diletakkan ditempat sesuai kesepakatan atau sistem ranjau serta yang bertugas mengambil sabu-sabu adalah terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO yang waktu itu di Jalan Thamrin didepan Puskesmas Beruntung Jaya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO mengambil sabu-sabu tersebut kemudian dibawanya rumah bedakan para terdakwa yang beralamat di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang PGRI I Bedakan No.3 Rt. 32 Kelurahan Beliltung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah berada dirumah waktu itu terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI dan terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO serta terdakwa 3. YUDA MIZWARA Als YUDA Bin HAIRANI membagi sabu-sabu tersebut untuk beberapa paket dengan maksud untuk dijual kepada calon pembeli.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita ketika terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI dan terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO serta terdakwa 3. YUDA MIZWARA Als YUDA Bin HAIRANI sedang berada di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang PGRI I Bedakan No.3 Rt. 32 Kelurahan Beliltung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi PERDINAN SIRAIT dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa para terdakwa sering melakukan transaksi narkotika dan dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi SUPARDI waktu itu petugas melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,19 gram) yang berada dalam penguasaan terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI dan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,08 gram (berat bersih 2,84 gram) berada didalam rumah bedakan tersebut, selain itu petugas juga menyita barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver untuk menimbang sabu-sabu, 1 (satu) buah catatan merk FASHION warna coklat yang digunakan sebagai catatan keuangan transaksi sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip untuk membungkus paketan sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 milik terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI dan 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Live 2 milik terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO serta 1 (satu) buah HP merk Redme Note 6 milik terdakwa 3. YUDA MIZWARA Als YUDA Bin HAIRANI, selanjutnya petugas menanyakan kepada para terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu-sabu tersebut namun para terdakwa tidak memiliki sehingga para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 7408/NNF/2020 tanggal 1 Agustus 2020 diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu HARIS AKSARA, SH ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa para terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. <u>Unsur Setiap orang</u> :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R I No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata " setiap orang " adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa ". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa para terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI, 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO dan 3. YUDA MIZWARA Als YUDA Bin HAIRANI, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, para terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI, terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO dan terdakwa 3. YUDA MIZWARA Als YUDA Bin HAIRANI, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan para terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. <u>Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;</u>

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di rumah bedakan para terdakwa yang beralamat di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang PGRI I Bedakan No.3 Rt. 32 Kelurahan Beliltung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI memeesan 1 (satu) kantong sabu-sabu kepada Sdr. HOLIL dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tempat untuk mengambil sabu-sabu tersebut diletakkan ditempat sesuai kesepakatan atau sistem ranjau serta yang bertugas mengambil sabu-sabu adalah terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO yang waktu itu di Jalan Thamrin didepan Puskesmas Beruntung Jaya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan setelah terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO mengambil sabu-sabu tersebut kemudian dibawanya rumah bedakan para terdakwa yang beralamat di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang PGRI I Bedakan No.3 Rt. 32 Kelurahan Beliltung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan setelah berada dirumah waktu itu terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI dan terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO serta terdakwa 3. YUDA MIZWARA Als YUDA Bin HAIRANI membagi sabu-sabu tersebut untuk beberapa paket dengan maksud untuk dijual kepada calon pembeli.

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 Wita ketika terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI dan terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO serta terdakwa 3. YUDA MIZWARA Als YUDA Bin HAIRANI sedang berada di Jalan Bandarmasih Komplek DPR Gang PGRI I Bedakan No.3 Rt. 32 Kelurahan Beliltung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi PERDINAN SIRAIT dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa para terdakwa sering

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan transaksi narkotika dan dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi SUPARDI waktu itu petugas melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,35 gram (berat bersih 0,19 gram) yang berada dalam penguasaan terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI dan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,08 gram (berat bersih 2,84 gram) berada didalam rumah bedakan tersebut, selain itu petugas juga menyita barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver untuk menimbang sabu-sabu, 1 (satu) buah catatan merk FASHION warna coklat yang digunakan sebagai catatan keuangan transaksi sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip untuk membungkus paketan sabu-sabu, 1 (satu) buah HP merk Iphone 6 milik terdakwa 1. ARIES HARDIKA Als ARIS Bin HAIRANI dan 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Live 2 milik terdakwa 2. TRI WAHYU SOESANTO Als WAHYU Bin BAKRAN MOELYONO serta 1 (satu) buah HP merk Redme Note 6 milik terdakwa 3. YUDA MIZWARA Als YUDA Bin HAIRANI, selanjutnya petugas menanyakan kepada para terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun para terdakwa tidak memiliki sehingga para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 7408/NNF/2020 tanggal 1 Agustus 2020 diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu HARIS AKSARA, SH ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa para terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,19 gram
- 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,84 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold warna hijau
- 1 (satu) buah sarung Headset merk REMAX warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver untuk menimbang sabu-sabu,
- 1 (satu) buah catatan merk FASHION warna coklat yang digunakan sebagai catatan keuangan transaksi sabu-sabu,
- 1 (satu) buah plastik klip untuk membungkus paketan sabu-sabu,
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 6
- 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Live 2
- 1 (satu) buah HP merk Redme Note 6

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa 1. Aries Hardika als Aris Bin Hairani, terdakwa 2. Tri Wahyu Soesanto als Wahyu Bin Bakran Moelyono dan terdakwa 3. Yuda Mizwara als Yuda Bin Hairani**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"percobaan atau permukatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I";*

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,19 gram
- 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,84 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok Red Bold warna hijau
- 1 (satu) buah sarung Headset merk REMAX warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver untuk menimbang sabu-sabu,
- 1 (satu) buah catatan merk FASHION warna coklat yang digunakan sebagai catatan keuangan transaksi sabu-sabu,
- 1 (satu) buah plastik klip untuk membungkus paketan sabu-sabu,
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 6
- 1 (satu) buah HP merk Asus Zenfone Live 2
- 1 (satu) buah HP merk Redme Note 6

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Kamis** tanggal **04 Februari 2021**, oleh kami, **Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Moh. Fatkan, S.H.,M.Hum** dan **Daru Swastika Rini, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Februari 2021** oleh **Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Rosmawati, S.H.,MH.** dan **Daru Swastika Rini, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **H. Masruni.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Ira Dwi Purbasari, S.H.,M.H.,** Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Hj. Rosmawati, S.H.,MH.	**Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H.**
Daru Swastika Rini, S.H.	

Panitera Pengganti,

H. Masruni.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)